副本

令和８年[redacted]損害賠償請求事件

原告　　（閲覧制限）ほか２６名

被告　　国

証　拠　説　明　書

令和８年９月１８日

東京地方裁判所民事第６部乙合Ａ係　御中

被告指定代理人　　山　口　雅　裕

山　本　未　来

金　井　孝　浩

山　田　晃　平

木　田　佳央人

小松原　茉　利

重　田　裕　之

柿　部　泰　宏

佐　藤　博　行

浜　仲　真太郎

※略語等は、準備書面の例による。

号　証	標　　目 （作成者）		作　成 年月日	立　証　趣　旨
乙１	児童の権利委員会日本の第４回・第５回政府報告に関する総括所見（仮訳） （外務省）	原本	H31.3.5	総括所見の内容
乙２	東京地裁令和５年１月２５日判決 （東京地方裁判所）	写し	R5.1.25	「監護権」、「養育権」及び「リプロダクティブ権」が憲法上の権利と認められなかった事例
乙３	東京高裁令和５年９月２７日判決 （東京高等裁判所）	写し	R5.9.27	同上（乙第２号証の控訴審判決）
乙４	東京地裁令和５年６月２２日判決 （東京地方裁判所）	写し	R5.6.22	「養育権」が憲法上の権利と認められなかった事例
乙５	東京高裁令和６年１月２５日判決 （東京高等裁判所）	写し	R6.1.25	同上（乙第４号証の控訴審判決）

乙６	一問一答令和６年民法等改正－家族法制の見直し（親権・養育費・親子交流等） （北村治樹編）	写し	R7.9.10	・新民法において面会交流権が親又は子の権利とされていないこと ・無断での子の居所の変更（子の連れ去り）が親権者を定める際の考慮事情の一つとなること
乙７	家事事件・人事訴訟事件の実務「代７回子の監護者指定・引渡調停・審判事件の審理」 （石垣智子、重高啓）	写し	H27.6.30	現在の裁判実務においては、監護者や親権者の指定については、子の出生からこれまで主にその子を監護してきた者が誰かということのほか、父母側の事情及び子の側の事情を総合的に考慮して、子の利益の観点から判断されていること
乙８	家庭の法律と裁判vol.26（２０２０年６月号） 「子の監護者指定・引渡しをめぐる最近の裁判例について」 （山岸秀彬）	写し	R2.6	監護者指定の審判における考慮要素及び不適切な子の連れ去りにより現状の監護が開始された場合にも現状の監護状況を盲目的に追認するような、「連れ去り得」を容認する判断は行われていないと指摘されていること